



Don J. Pham <don.j.pham@gmail.com>

Fwd: RE: New Policy for Paid Holidays

Ayako Y Pham <southernss@fastmail.us>
To: "Don J. Pham" <don.j.pham@gmail.com>

Tue, Nov 5, 2024 at 3:55 PM

----- Original message -----

From: Yutaka Chiba - SSS <southernss2@fastmail.us>
To: 'Ayako Y Pham' <southernss@fastmail.us>
Subject: RE: New Policy for Paid Holidays
Date: Wednesday, January 18, 2023 21:38

礼子さん、

補足の説明はしっかりと受け止めさせて頂きました。

私も立場上、米国やCA州の法規を知識としてもっと持つように心掛け勉強しますので、

礼子さんの方でも何か新しい法律や規定等が分かったら教えて下さい。

労務に詳しい弁護士でも雇えれば一番良いのですが・・・。

極小会社で中々簡単には進みませんが、今後も労働環境や待遇面の改善に努めていく事はお約束します。

千葉

From: Ayako Y Pham <southernss@fastmail.us>
Sent: Thursday, January 19, 2023 11:55 AM
To: Yutaka Chiba <southernss2@fastmail.us>
Subject: Re: New Policy for Paid Holidays

千葉さん、

残業に関しまして承知しました。

ありがとうございます。

補足でお伝えしたいことがございます。

恩着せがましく言う積りは全くありませんので勘違いして欲しくないのですが、

昨年数か月に渡って私が礼子さんに特別に施した分も全て通常の1.5倍で計算されて支払われています。

この期間は、マリアよりも差がある基本給で勤務しておりました。

千葉さんのご配慮には感謝をしておりますが、カリフォルニアの労働基準では違法の賃金設定でありましたので、私は納得していたわけではございません。このことで数か月間悩んでおり、この度、昇給をお願いしました。

実際マリアは当時900ドル多く支払われており、千葉さんがご配慮いただいた分を差し引いても、同等の金額を給与で支払われていませんでした。また、パートタイム時（2021年12月と2022年1月）は直行便の運営と会計業務を両方しておりましたが、紫織さんの時給よりも低い金額設定でした。

マリアや紫織さんの方がSSSにとって価値が高い人材であると考慮された結果なのだといつも思い悩んでいたのが実際の私の葛藤していた心境です。恐らくそういったストレス等も重なり、去年の9月に体調を崩したのだと思います。

現状のSSSの収支の状況で、マリアと同等の給与で良いと言いました。

実際のカリフォルニアの労働基準法では、同等の仕事をしている場合は、同等の給与を支払わなければならないとのことです。現状は私の方が仕事の量も多いので、本来は改善すべきであると思っておりますが、実際のマリアのスキルや、勤務態度上、SSSのファイナンシャル上の都合で、改善できないと理解しておりますので、現状維持で勤務をしております。

可能であるのであれば、今後も労働環境や、給与面の改善が行われますと幸いです。

吉澤

Ayako Y Pham

Southern Stars Services, Ltd.

(Vietnam Airlines Cargo Sales - U.S.A.)

My Office Hours: Mon-Fri 11:00-19:00 PST

E-mail: southernss@fastmail.us

Tel: 310-645-9920

Mailing Address: 8821 Aviation Blvd, P.O.Box 881526, Los Angeles, CA 90009

On Wed, Jan 18, 2023, at 18:15, Yutaka Chiba - SSS wrote:

礼子さん、

返信遅れ済みません。

先ず礼子さんに現在支払っている残業代ですが、全て通常の1.5倍の時給計算で支払っています。

礼子さんの場合、月額給与（一日 8 時間労働として）を時給に計算するとUSD21.26になりますが、平日の残業、週末、祝日に働いて貰った分の時給は全て1.5倍のUSD31.89で計算されて支払われています。因みに、1 日 1 2 時間を超える勤務を行った場合、1 2 時間を超えた分の時給は2倍で計算されます。恩着せがましく言う積りは全くありませんので勘違いして欲しくないのですが、昨年数か月に渡って私が礼子さんに特別に施した分も全て通常の1.5倍で計算されて支払われています。

上記は法定に沿っておりますので会社としては今後も残業に関してはこれを継続して行きます。

礼子さんは仕事の振り分けをしなくても大丈夫と言ってきてはいますが、会社運営の責任者である私としてはそれに甘んじている訳には行きませんので、そろそろ色々と行動に移します。

以上、PAID HOLIDAYの件で納得頂けるのであればその旨返信お願いします。

マリアの性格上、マリアは礼子さんの出方の様子を見ていると思いますので。

宜しくお願い致します。

千葉

From: Ayako Y Pham <southernss@fastmail.us>
Sent: Wednesday, January 18, 2023 4:55 AM
To: Yutaka Chiba <southernss2@fastmail.us>
Subject: Re: New Policy for Paid Holidays

千葉さん、

2. この質問に関しては社労士とCPAと協議しますので回答を少し待って下さい。

礼子さんの質問の意味は、PAID HOLIDAYやSSSがクローズするNATIONAL HOLIDAY中に発生する

数十分、数時間の仕事ですね？

SSSがクローズした日も、2022年の数日間と2023年のNEW YEARの祝日で勤務した時間がございます。

以前より、通常計算なのか気になっていましたので、この機会に質問いたしました。

分かり次第ご回答いただけますと幸いです。

吉澤

Ayako Y Pham

Southern Stars Services, Ltd.
(Vietnam Airlines Cargo Sales - U.S.A.)
My Office Hours: Mon-Fri 11:00-19:00 PST
E-mail: southernss@fastmail.us
Tel: 310-645-9920

Mailing Address: 8821 Aviation Blvd, P.O.Box 881526, Los Angeles, CA 90009

On Tue, Jan 17, 2023, at 06:57, Yutaka Chiba - SSS wrote:

礼子さん、

質問への回答は以下の通りです。

1. 礼子さんの勤続年数はパートタイムで勤務を開始した2019年11月からのカウントです。

礼子さんは2022年に一日も有給を使っていませんので10日間がそのまま今年に繰り越して

今年の10日間付与分と併せMAXの20日間となります。

2. この質問に関しては社労士とCPAと協議しますので回答を少し待って下さい。

礼子さんの質問の意味は、PAID HOLIDAYやSSSがクローズするNATIONAL HOLIDAY中に発生する

数十分、数時間の仕事ですよ？

質問はその2点で他は大丈夫ですか？

SSSが契約している松本会計事務所の松本所長が来日していて明日会いますので、
他に何か疑問点があれば教えて下さい。

千葉

From: Ayako Y Pham <southernss@fastmail.us>

Sent: Tuesday, January 17, 2023 11:58 AM

To: Yutaka Chiba <southernss2@fastmail.us>

Subject: Re: New Policy for Paid Holidays

千葉さん、

有給の更新内容の件で質問がございます。

SSS will give employees certain days of paid holidays (Annual Leaves)
every year depending on the length of service by the employee.

(Length of service less than 5 years: 10 days a year – 15 days a year
for over 5 years)

私は2019の11月から2022の1月末までパートでの勤務でした。この場合、パートタイム以外の勤務年数が上記の5年に反映されるのでしょうか？

また、paid holidays中に勤務が生じた場合（クリスマス等のホリデーも含む）給与計算は、通常勤務時と同じ計算なのか、holiday paidが適用されるのでしょうか？

お手数ですが、メールにてご回答いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

吉澤

Ayako Y Pham

Southern Stars Services, Ltd.
(Vietnam Airlines Cargo Sales - U.S.A.)
My Office Hours: Mon-Fri 11:00-19:00 PST
E-mail: southernss@fastmail.us
Tel: 310-645-9920

Mailing Address: 8821 Aviation Blvd, P.O.Box 881526, Los Angeles, CA 90009

On Fri, Jan 13, 2023, at 17:00, Ayako Y Pham wrote:

Dear Chiba san,

Thank you for the update.

I will review it and I will send a question later.

Best regards,

Ayako Y Pham

Southern Stars Services, Ltd.
(Vietnam Airlines Cargo Sales - U.S.A.)
My Office Hours: Mon-Fri 11:00-19:00 PST
E-mail: southernss@fastmail.us
Tel: 310-645-9920

Mailing Address: 8821 Aviation Blvd, P.O.Box 881526, Los Angeles, CA 90009

On Fri, Jan 13, 2023, at 16:46, Yutaka Chiba - SSS wrote:

Dear Maria and Ayako,

In terms of Paid Holidays, SSS has decided to take the following new policy starting from this year 2023.

SSS will give employees certain days of paid holidays (Annual Leaves) every year depending on the length of service by employee.

(Length of service less than 5 years: 10 days a year – 15 days a year for over 5 years)

Unused paid holidays can be carried over to the next year but the maximum paid holidays which SSS is able to give employees in a year will be 20 days.

SSS will then buy out unused paid holidays (excluding Sick Leave) when employee leaves SSS by any reasons.

As for the sick leaves, it's a mandatory for the company to allow employee to take when employee is sick so 6 days of Sick Leave in a year will be remained that same.

For example:

Company gives 15 days of paid holidays to A-employee every year but A-employee used 8 days and 7 days remaining in 2022.

A-employee can carry 7 days unused paid holidays over to 2023 but the maximum paid holidays A-employee can take in 2023 will be 20 days.

A-employee used only 8 days paid holidays in 2023 up until the end of OCT and leave the company by some reasons in NOV, then company will buy out 12 days of paid holidays and

equivalent amount will be paid to A-employee.

Your unused paid holidays in 2022 can be carried over to this year but your maximum numbers of paid holidays in 2023 will be 20 days.

Hope you understand and agree with this new policy for paid holidays.

Please don't hesitate to let me know personally if you have any questions or concerns on this.

Best regards,

Yutaka Chiba

President & CEO

Southern Stars Services, LTD.

Cargo Sales Agent for Vietnam Airlines in The U.S.A.



ウイルス フリー。 www.avast.com